

1500421-82.2021.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Leve
Magistrado: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 30/08/2022
... caput, ambos do Código Penal.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500421-82.2021.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500421-82.2021.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Leve
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341825/2021 - DEL.POL.TAMBAU, 21975250 - DEL.POL.TAMBAU, 1216/21/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2341825 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAYCKE GIMENEZ
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

MAYCKE GIMENEZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 129, § 12º, c.c. artigo 329, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, , porque, segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 17h00min, em via Pública na Rua Rômulo Gibelo, Bairro Jardim Portal das Pitas, neste município e comarca de Tambaú, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 16 pedras de crack (6g.), 07 porções de maconha (8g.) e 13 pinos de cocaína (8g.), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na

mesma conjuntura do ato precursor, o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência dirigida aos Policiais Militares Deividson Luis Cordeiro e Ricardo Donizete Ventali Canatto, servidores competentes para tanto. Consta, por fim, que logo em seguida, ofendeu a integridade corporal do Policial Militar Ricardo Donizete Ventali Canatto, no exercício da função

Segundo apurado, o réu conduzia uma bicicleta na posse de drogas destinadas ao consumo de Terceiros em alta velocidade, sendo que quando visualizou a Polícia, desobedeceu as ordens de parada e tentou fuga. Em dado momento, caiu no chão e saiu correndo; atravessou cerca de arame farpado e se lançou mata a dentro. O denunciado saiu da reserva ambiental e, finalmente, foi alcançado em via pública. O réu ofereceu resistência à sua captura e entrou em luta corporal contra os Policiais, causando, no seu ato de resistência ferimentos no braço, ombro, cotovelo e antebraço do Militar Ricardo Donizete Ventali Canatto, lesões corporais de natureza leve. Em buscas pessoais, foram localizadas 16 pedras de crack, 07 porções de maconha e 13 pinos de cocaína.

Foi decretada a prisão preventiva do réu. (fls. 95/96)

O réu foi intimado. (fl. 142).

Defesa preliminar apresentada pelo Réu. (fls. 145/146)

Denúncia recebida às fls. 147/149.

O réu foi citado (fls. 176).

Em alegações finais, apresentadas às fls. 195/205 o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

Houve aditamento à Denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 384 do CPP, acrescentando a imputação o disposto no §1º, I e §12 do art. 129 do Código Penal diante da prova produzida em audiência que apontou para a suposta prática do delito imputado na forma qualificada.

A Defesa, manifestou-se sobre o aditamento e apresentou alegações finais. Não pugnou pela produção de prova nos termos do art. 384, §2º, do Código Penal. A seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, ante a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, com fundamento no artigo 386, V e VII do Código Penal (fls. 209/210).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 129, § 12º, c.c. artigo 329, caput, ambos do Código Penal.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

O caput do artigo 329 descreve o delito de Resistência da seguinte forma:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Trata-se de crime comum, exigindo para sua tipificação uma oposição ativa por parte do agente, devendo agir com violência ou grava ameaça contra os agentes públicos que pretendem executar a prisão.

Não havendo violência ou grave ameaça contra os agentes, mas contra coisas, ou resultando em danos a si mesmo, não há que se falar em resistência, mas em desobediência, conforme previsto no artigo 330 do Código Penal.

DA LESÃO CORPORAL

O caput do artigo 129, do Código Penal assim descreve o delito de lesão corporal, prevendo no §12, as hipóteses de lesão corporal praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal :

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)

O tipo objetivo é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Requer a produção de algum dano no corpo da vítima, seja interno ou externo. As equimoses e hematomas consistem em exemplos de ofensa à integridade física, o que não ocorre com os eritemas. Na forma qualificada da lesão corporal, ela pode ser praticada contra ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Em todos os casos a relação doméstica deve existir ao tempo do crime.

O objeto material é a pessoa humana que suporta a conduta criminosa.

É crime material, portanto exige a produção do resultado. Consuma-se com a efetiva lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima.

O crime é de ação penal pública condicionada a representação. Importa destacar que a representação não exige formalidade, bastando a comunicação à autoridade policial da existência do fato o que é suficiente para o preenchimento da condição de procedibilidade, como ocorreu nos autos.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação preliminar (fls. 14/15), laudo médico (fl. 18), laudo pericial (fls. 69/71) e prova oral produzida.

A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento quando deparou o réu em uma bicicleta. Realizando abordagem, disse que o réu tentou correr, tendo caído de bicicleta. Disse que o réu deixou a bicicleta e ingressou em uma mata. Em perseguição, foi cercado, acabou abordando o réu. Disse que na abordagem o réu resistiu, tendo ingressado em luta corporal com o declarante. Disse que veio a lesionar o ombro. Na busca pessoal localizou várias porções de maconha, cocaína e crack, além de uma quantia em dinheiro. Disse que resistiu novamente quando levado ao pronto socorro. Disse que o ombro do declarante saiu do lugar, sentindo fortes dores, disse que posteriormente foi constatado rompimento de um ligamento, tendo ficado afastado do serviço externo, precisando passar por um procedimento cirúrgico. Disse que o réu confessou a propriedade da droga. Disse que permaneceu afastado do trabalho por cerca de dois meses e meio. Conta que a lesão decorreu de agressão praticada pelo réu que não obedeceu a ordem de abordagem. Disse que quando da lesão estava sozinho, depois o colega de farda se

aproximou. Disse que não presenciou a venda de entorpecentes.

A testemunha Deividson Luis Cordeiro, Policial Militar, disse que o réu ao avistar os policiais saiu correndo, vindo cair da bicicleta, todavia, seguiu correndo em direção a uma mata local. Disse que se separou do colega de farda para realizar a abordagem do réu. Disse que o réu resistiu ao encontrar o colega de farda, tendo empreendido luta corporal que resultou no rompimento do ligamento do ombro do policial militar. Disse que o réu estava muito agressivo. Disse que depois de muito esforço conseguiu conter o réu. Com ele foi encontrada certa quantidade de droga e R\$90,00 em dinheiro. Contou que no pronto socorro o réu tentou mais uma vez resistir a prisão. Disse que não presenciou a venda de entorpecentes. Conta que a luta corporal ocorreu inicialmente com o parceiro de farda, chegando apenas depois. O Réu, interrogado, afirmou que a acusação não é verdadeira. Disse que a droga servia para uso. Nega que estivesse com o dinheiro. Reconhece que houve resistência. Reconhece a luta corporal, mas afirma que reagiu as agressões. Conta que o policial teria agredido o réu no pronto socorro. Disse que foi algemado no pronto socorro, tendo o policial Canato pisado em sua cabeça. Afirma que foi perseguido pelos policiais, tendo sido agredido enquanto tentava fugir.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação preliminar (fls. 14/15), laudo médico (fl. 18), laudo pericial (fls. 69/71) e prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu 16 pedras de crack (6g.), 07 porções de maconha (8g.) e 13 pinos de cocaína (8g.).

O réu afirmou que a acusação não é verdadeira e que a droga servia para uso.

Os depoimentos dos policiais militares, não deixaram dúvidas de que mesmo ao tentar fuga, o réu foi pego e em sua posse foram encontradas várias porções de maconha, crack e cocaína, além do valor de R\$90,00 em dinheiro, ficando devidamente demonstrado o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, além de oferecer resistência à prisão, o que resultou lesões corporais contra o policial militar Ricardo Donizete Ventali Canatto.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Conforme relatado pelos policiais militares, houve luta corporal empreendida entre o réu e o policial Canato o que, inclusive, resultou em lesão séria no ombro (fls. 187/191), submetendo-se a cirurgia em 07/04/2022 e permanecendo afastado de suas atividades por mais trinta dias (fl. 190), notadamente diante do fato de que a lesão ocorreu em 15/12/2021. Observo que a lesão ocorreu em contexto de resistência do Réu à ordem de prisão, tendo, inclusive, inicialmente evadido-se, sendo interceptado posteriormente.

A versão do réu encontra-se isolada. Afirma que a droga era para consumo, embora a quantidade seja incompatível. Afirma que apenas reagiu a agressão dos policiais, todavia, previamente havia se evadido. Opôs-se ao cumprimento da ordem de prisão em duas oportunidades de forma violenta, o policial militar Cordeiro declara, inclusive, que o réu estaria demasiadamente agressivo.

Os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias

inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Observo que o Réu, não responde por outros processos, é primário e possui bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Diante disto, é imperiosa a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06. Eventuais atos infracionais praticados não são aptos a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Não havendo elementos nos autos que obstem a aplicação do redutor máximo de 2/3.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, são suficientes para concluir que se deu por atividade ligada à traficância, e que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, resistência e lesão corporal.

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma conjunta.

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. O acusado não possui condenação pela prática de outros processos, não há portanto maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não são merecem maior repressão do que a prevista no tipo penal. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, 3 meses de detenção para o crime previsto no artigo 129 do Código Penal e 2 meses de detenção para o crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Segunda etapa. O réu era menor de 21 anos na data do fato. Contudo, fixada a pena base no mínimo legal, não é possível reduzir aquém do mínimo, conforme súmula 231 do STJ.

Terceira etapa. Reconheço a figura do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3 para o crime de tráfico de drogas, porquanto seja o agente primário, possua bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, §4, da Lei 11.343/06.

Reconheço também a causa de aumento de pena para o crime de lesão corporal, levando em consideração as lesões corporais de natureza leve, praticadas contra policial militar no exercício de sua função, aumentando a pena em 1/3.

Torno definitiva a pena em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão e 138 dias-multa para o crime previsto artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, 3 meses e 10 dias de detenção para o crime previsto no artigo 129 do Código Penal e 1 mês e 20 dias de detenção para o crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, não existindo outros elementos a serem ponderados na fixação do regime, determino seu cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CP, e do TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu MAYCKE GIMENEZ, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 129, § 12º, c.c. artigo 329, caput, ambos do Código Penal, à pena de em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, 138 dias multa e 5 meses de detenção.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.C.

Tambaú, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA